



가수금 출자전환

씨오파트너

가수금의 기본개념

“

세무상 가수금이란?

”

대표이사 또는 주주의 회사에 대한 대여액,
또는 유입되는 법인의 자금 중 수입증빙이 없는 것을 말함

세무상 의미

가수금이란 가지급금과 반대로 회사로 자금이 유입되었으나, 그 출처가 확실하지 않거나 거래가 완전히 마무리 되지 않아 임시로 사용하는 부채계정

💬 가수금 발생원인

- ① 매출이 발생하여 대금은 수령하였으나 매출에 대한 세금계산서 등의 거래 증빙을 발급하지 않은 경우
- ② 실제 경비가 발생하지 않았지만 발생한 것처럼 가공경비로 처리한 경우
- ③ 대표이사가 개인 자금을 회사에 입금하여 운영자금으로 사용하는 경우

가수금이 가져오는 불이익

1

세무조사 과정에서 매출누락 또는 가공경비처리가 적출되는 경우 부가가치세 및 법인세, 가산세 추징 (회사의 투명성을 의심받을 수 있음)

- **매출누락** : 부가가치세 및 법인세, 가산세, 기타 과태료
- **가공경비** : 법인세 및 가산세

2

부채비율 증가에 따른 대외신용도 하락 및 금융기관으로부터의 차입금 상환 압력 (신용평가 및 대출심사에서 불리하게 적용될 수 있음)

- **부채비율(부채/자본)** : 가수금도 재무상태표에 부채계정에 포함.

3

대표이사가 사망할 경우 가수금이 상속재산으로 인식되어 상속재산 가액이 증가

가수금 해결 방안

가수금 출자전환

- 2011년 4월 상법 개정으로 2012년 4월부터 일정 요건을 충족 시 유상증자 납입대금과 채무(가수금)를 상계하는 것이 허용
- 부채감소 및 자본증가 - 부채비율 하락 - 재무건전성 개선

[프로세스]

- 1) 현물출자(동산, 부동산, 유가증권)- 회계사의평가, 법원의 인가 要 [절차복잡]
- 2) 주금납입채무에 대한 상계금지제도 폐지법안 활용[상법 제421조 제2항, 제596조] [절차간단]
 - 상법제82조6호: 등기신청 시 '상법 제421조제 2항에 따른 상계가 있는 경우 그 상계를 증명하는 서면'을 첨부하도록 규정

※ 유상증자 필요 서류 + 상계를 증명하는 서면 추가

- ① 회사가 신주인수인에 대하여 채무를 부담하고 있다는 사실을 증명하는 서면 (금전소비대차계약서)
- ② 그 채무에 대하여 회사로부터 상계의 의사표시가 있음을 증명하는 서면 (상계요청서, 상계동의서)
- ③ 가수금 월별계정원장